AVISO DE PRIVACIDAD

Cosméticos del Ecuador Cosmececuador S.A. ("Cosmececuador"), representante autorizado de **MAC Cosmetics en Ecuador**, con domicilio legal en García Moreno s/n y Panamericana Norte, entrada a Llano Grande, Calderón, Quito – Ecuador, pone a tu disposición este Aviso de Privacidad, con el fin de informarte cómo recogemos, utilizamos, transferimos y protegemos tus datos personales, en cumplimiento de la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)** y su Reglamento General (Decreto Ejecutivo 904 de 16 de noviembre de 2023).

Te invitamos a leerlo cuidadosamente, y si tienes dudas, puedes contactarnos en **communitycosme@cosmec.com.ec**

1. Responsable del tratamiento y delegado de protección de datos

Responsable del tratamiento

- Razón social: Cosméticos del Ecuador Cosmececuador S.A.
- RUC: 1792584140001
- Dirección: García Moreno s/n y Panamericana Norte, entrada a Llano Grande, Calderón, Quito – Ecuador
- Teléfono: 02-3930940
- Correo electrónico: communitycosme@cosmec.com.ec
- **Delegado de Protección de Datos (DPD / DPO)**
  Para efectos de supervisión interna, consultas y coordinación con la Autoridad de Protección de Datos Personales, Cosmececuador ha designado un delegado de Protección de Datos. Puedes contactarlo en: communitycosme@cosmec.com.ec

2. Principios aplicables al tratamiento

Respetamos y aplicaremos los siguientes principios conforme a la LOPDP y su Reglamento:

- Principio de legalidad, lealtad y transparencia
- Principio de finalidad (datos tratados sólo para fines determinados)
- Principio de proporcionalidad y minimización (solo los datos estrictamente necesarios)
- Principio de calidad (datos exactos y actualizados)

- Principio de limitación del plazo de conservación
- Principio de responsabilidad demostrada (mantener evidencia de cumplimiento)
- Principio de seguridad, confidencialidad e integridad

3. Finalidades del tratamiento

3.1 Finalidades primarias
Los datos que nos facilitas mediante formularios, compras, suscripciones o interacciones con nuestros canales se usarán para:

- Asegurar operación del sitio web, plataformas y navegación segura
- Gestionar la compra, envío y entrega de productos
- Atención de consultas, quejas o sugerencias
- Emisión de facturas y documentación relacionada
- Gestión de pagos y cobros
- Notificación de disponibilidad de productos reservados
- Envío de encuestas de satisfacción
- Envío de comunicaciones comerciales, promociones y newsletters
- Realización de concursos, sorteos y campañas promocionales
- Prevención del fraude
- Atender el ejercicio de derechos conforme la LOPDP
- Cualquier otra finalidad adicional para la cual obtengamos tu consentimiento explícito

3.2 Finalidades secundarias y condicionadas
Cuando el tratamiento implique fines adicionales (por ejemplo, perfilamiento, nuevas campañas comerciales, análisis de datos para segmentación), te informaremos previamente y pediremos tu consentimiento explícito.

4. Alcance y tipos de datos tratados

4.1 Tipos de datos

- Datos identificativos: nombres, apellidos, documento de identidad
- Datos de contacto: correo electrónico, teléfono, dirección física
- Datos de navegación: dirección IP, cookies, historial de navegación

- Datos transaccionales: métodos de pago, datos bancarios, historial de compras
- Datos sensibles: si en algún momento se trataren (por ejemplo, salud, biométricos), se requerirá consentimiento especial, conforme exige la LOPDP

4.2 Tratamiento a gran escala / perfilamiento
Cuando realicemos tratamiento a gran escala o perfilamiento que pueda afectar derechos, realizaremos una evaluación de impacto de protección de datos, conforme al Reglamento General.

5. Conservación de datos

Conservaremos los datos únicamente por el tiempo necesario para cumplir las finalidades indicadas o hasta que solicites su eliminación, conforme a la ley. Adicionalmente, para datos crediticios, la LOPDP prevé que no pueden comunicarse datos crediticios una vez que haya pasado un plazo de cinco años desde que la obligación fue exigible.

6. Legitimación del tratamiento

Las bases legales que autorizan el tratamiento son:

- La existencia de un contrato (cuando compras)
- Consentimiento libre e informado para comunicaciones comerciales u otros fines que no sean el cumplimiento del contrato
- Interés legítimo de Cosmececuador (dentro de límites legales)
- Obligaciones legales que debamos cumplir

Tienes derecho a revocar tu consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte el tratamiento previo legítimo.

7. Transferencias y cesiones de datos

- Podremos compartir datos con empresas vinculadas, proveedores de servicios (logística, marketing, plataformas digitales).
- En caso de transferencias internacionales, se harán bajo garantías adecuadas (cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes) exigidas por la LOPDP.

- Si el responsable no está domiciliado en Ecuador pero trata datos de titulares ecuatorianos (por ejemplo, comercio electrónico internacional), debe designar un apoderado especial en Ecuador salvo que el tratamiento sea ocasional, no a gran escala, y que es improbable que afecte derechos.

8. Notificación de brechas de seguridad

En caso de una vulneración de datos personales, notificaremos a la **Autoridad de Protección de Datos Personales** dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento, y si la vulneración representa un riesgo para derechos e intereses de titulares, también se informará al titular tan pronto como sea posible (y no más allá de cinco días)

9. Derechos de los titulares

Tienes garantizados los derechos siguientes de conformidad con la LOPDP:

- Derecho de acceso: saber si estamos tratando tus datos
- Derecho de rectificación y actualización de datos
- Derecho de eliminación (cuando legalmente aplicable)
- Derecho de oposición al tratamiento
- Derecho de portabilidad
- Derecho a la limitación del tratamiento
- Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado
- Derecho a consultar y pedir educación digital

Cómo ejercer tus derechos
Puedes presentar solicitudes por escrito dirigidas al responsable o al delegado de Protección de Datos:

- Correo: communitycosme@cosmec.com.ec

Responderemos tu solicitud en el plazo que establece la ley.

10. Registro de las actividades de tratamiento y auditoría interna

Mantendremos un registro de nuestras actividades de tratamiento, con evidencias de decisiones, análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, auditorías internas y protocolos de seguridad, para demostrar cumplimiento con el principio de responsabilidad demostrada.

11. Seguridad & medidas técnicas y organizativas

Implementamos medidas técnicas, organizativas y de seguridad (actualizables) para proteger tus datos frente a accesos no autorizados, pérdida, alteración o destrucción, de acuerdo con el estado de la técnica y las obligaciones legales. Realizaremos análisis de riesgos y evaluaciones de impacto cuando corresponda.

12. Modificaciones al Aviso de Privacidad

Este Aviso podrá modificarse para adaptarse a cambios legales, regulatorios o técnicos. Cualquier cambio será anunciado en nuestros canales oficiales con la debida antelación (sitio web, comunicaciones) y, en caso de afectar derechos, solicitaremos tu aceptación cuando sea necesario.

Fecha de aprobación / última actualización: septiembre de 2025